



GESTIÓN PÚBLICA & FISCALIZACIÓN • MARCO COOTAD, CNC Y CGE

GESTIÓN DE COMPETENCIAS VIALES & BLINDAJE LEGAL ANTE CONTRALORÍA

Delimitación Competencial (MTOP - Prefecturas - Municipios), Geocercas Inteligentes, Mitigación de Glosas a Fiscalizadores y Protocolo de Derivación Formal (Art. 55 COOTAD)

1. El Límite de la Competencia (COOTAD)

Diferenciación legal de la Red Vial Estatal (MTOP), Provincial (Prefectura) y Urbana Municipal para evitar la arrogación de funciones.

2. Geocercas GIS de Detección Temprana

Identificación geoespacial automática cuando el ciudadano reporta una vía estatal o provincial, emitiendo alertas preventivas.

3. Derivación Formal & Blindaje a Fiscalizadores

Botón de derivación en 1 clic, respuesta jurídica motivada al ciudadano y oficio automático de traslado institucional.

SOLINTEEC DEVTECH S.A.S. • Área de Desarrollo Corporativo y de Gobierno

Contacto: projects@solintec.com • pquishpe@solintec.com • <https://solintec.com>

[RIESGO CRÍTICO] La Trampa de las Vías Ajenas ante Contraloría (CGE)

1. Asimetría de Conocimiento Ciudadano:

El ciudadano no conoce el COOTAD. Si ve un bache en plena Troncal Amazónica (E45) o en un camino rural, le reclama y denuncia al Alcalde Municipal.

2. El Peligro Penal y Civil de la "Buena Voluntad":

Si el Alcalde o Director de Obras Públicas envía maquinaria municipal, asfalto o cuadrillas a una vía estatal o provincial sin convenio, Contraloría emite Glosa Solidaria por malversación de fondos públicos y arrogación de funciones.

3. El Costo del Silencio Político:

Si el municipio simplemente ignora o borra la queja ciudadana, el habitante asume que "el municipio no hace nada", desgastando la imagen del Alcalde y de la administración.

4. La Necesidad Urgente del Fiscalizador:

El equipo técnico requiere una herramienta digital que demuestre que el Municipio respondió formalmente, delimitó su competencia y trasladó la queja a la autoridad competente.

MARCO LEGAL: Matriz de Competencias Viales (COOTAD y CNC)

Nivel Vial	Entidad Competente	Sustento Legal	Intervención GAD
Red Vial Estatal (RVE) (Troncales, ej. E45)	MTOP (Gobierno Central)	Ley Sistema Nal. Infraestructura Vial	PROHIBIDO gasto directo. Requiere Convenio Específico.
Red Vial Provincial (Vías rurales e interparroquiales)	GAD Provincial (Prefectura de Napo)	COOTAD Art. 42 (Competencia exclusiva)	NO intervenir sin Convenio de Concurrencia (Art. 275).
Red Vial Urbana / Cantonal (Calles urbanas y cabeceras)	GAD Municipal (Municipio de Quijos)	COOTAD Arts. 54 y 55 (Planificar y mantener)	COMPETENCIA DIRECTA. Planificación y Obras Públicas.
Caminos Vecinales (Sectores rurales internos)	GAD Parroquial (En concurrencia)	COOTAD Art. 65 (Coordinación provincial)	Concurrente mediante mingas o convenios parroquiales.

PRINCIPIO JURÍDICO CLAVE PARA EL FISCALIZADOR:

El Artículo 260 de la Constitución y el Art. 55 del COOTAD prohíben expresamente el ejercicio de competencias ajenas sin delegación formal. Todo gasto municipal en vía no cantonal debe estar debidamente respaldado por Convenio de Concurrencia (Art. 275) bajo pena de glosa de la CGE.

Arquitectura Técnica: Geocercas Inteligentes y Detección Temprana

CAPA 1: DETECCIÓN GIS

Geocercas de Ejes Viales (Buffer GIS)

La plataforma integra capas espaciales oficiales (capa de polígono urbano PUGS, capa de la Troncal Amazónica E45 MTOP y capa de vías secundarias provinciales). Al colocar el pin o escribir la dirección, el sistema calcula de forma instantánea el polígono de jurisdicción.

CAPA 2: ALERTA PREVENTIVA

Aviso Transparente al Ciudadano

Si el reporte cae sobre la E45 o un eje provincial, el formulario no se bloquea pero emite una alerta pedagógica: "Aviso: Esta vía corresponde a la Red Estatal del MTOP / Provincial. Tu reporte será formalmente derivado a la autoridad competente".

CAPA 3: CLASIFICACIÓN

Etiquetado en Panel de Obras Públicas

En el panel del fiscalizador, el ticket no se mezcla con el bacheo municipal estándar. Entra pre-etiquetado con un badge de advertencia: [FUERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL: MTOP / PREFECTURA] para su trámite de derivación inmediata.

FLUJOGRAMA OPERATIVO DE BLINDAJE JURÍDICO & ATENCIÓN CIUDADANA

1

Ingreso & Georreferencia

Ciudadano marca el punto en el mapa (ej. Barrio San Francisco o E45).

2

Validación de Competencia

Motor GIS evalúa si es calle urbana municipal o eje estatal/provincial.

3

Despacho del Fiscalizador

Si es municipal: asigna cuadrilla. Si es externa: activa Derivación Art. 55.

4

Notificación & Auditoría

Ciudadano recibe respuesta motivada y se genera oficio formal a MTOP/Prefectura.

Protocolo de Despacho, Derivación en 1 Clic y Respuestas Legales Oficiales

HERRAMIENTAS DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Acción 1: Botón "Derivar por Competencia Externa"

Con un solo clic desde la ficha del ticket, el fiscalizador o técnico selecciona la entidad rectora: [MTOP] (Red Vial Estatal), [Prefectura de Napo] (Red Provincial) o [Empresa Eléctrica / CNT]. El ticket queda automáticamente cerrado para el Municipio.

Acción 2: Generador Automático de Oficio de Traslado

El sistema redacta en formato PDF oficial el oficio dirigido al Director Provincial del MTOP o al Prefecto Provincial, adjuntando la coordenada GPS exacta, fotografías del bache/deslave y la fecha del reporte ciudadano.

Acción 3: Excepción por Convenio de Concurrencia (Art. 275)

Si el Municipio cuenta con un convenio vigente para intervenir un tramo estatal o provincial, el técnico marca: [Atender bajo Convenio N.º XXXX]. Esto habilita combustible y horas-máquina municipal con pleno respaldo auditado.

PLANTILLA AUTOMATIZADA DE RESPUESTA MOTIVADA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS

Notificación Oficial • Ticket: QUI-2026-0042 • Fecha: 08/Sept/2026

Estimado(a) Ciudadano(a):

Agradecemos su participación cívica al reportar la incidencia vial en el tramo [Ubicación / Vía E45].

Al respecto, en cumplimiento estricto de los Artículos 54 y 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Art. 130 del Sistema Nacional de Competencias, le informamos que el tramo vial indicado corresponde a la RED VIAL ESTATAL (administrada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP) / RED PROVINCIAL (Prefectura de Napo).

En apego al principio de coordinación institucional, el GAD Municipal de Quijos ha emitido el OFICIO DE TRASLADO N.º GADMQ-OP-2026-0042 dirigido a la entidad rectora para su atención.

Estado del trámite: DERIVADO A ENTIDAD COMPETENTE (MTOP).
Este documento sirve de constancia de recepción y gestión municipal.

[CERTIFICADO] BLINDAJE AUDITABLE ANTE CONTRALORÍA (CGE)

El GAD Municipal demuestra debida diligencia, tutela administrativa efectiva y cero desvío de fondos públicos. Todo el registro queda almacenado en log forense.

Valor Estratégico para la Administración Municipal y Próximos Pasos

PARA EL ALCALDE

Liderazgo & Cero Desgaste

100% GESTIÓN TRASLADADA

- Demuestra gestión proactiva: no se lava las manos, traslada formalmente la queja al MTOP o Prefectura.
- Protege su capital político y fortalece su postura de fiscalización ante el Gobierno Central y Provincial.
- Evita el reclamo de vecinos de que el Municipio "no responde".
- Genera indicadores públicos de gestión interinstitucional.

PARA EL FISCALIZADOR Y TÉCNICOS

Tranquilidad Jurídica & Cero Glosas

0% RIESGO DE GLOSA CGE

- Seguridad jurídica ante exámenes especiales de la Contraloría General del Estado (CGE).
- Cada hora de motoniveladora y combustible queda respaldada exclusivamente en vías cantonales autorizadas.
- Trazabilidad total mediante bitácora digital inalterable.
- Respaldo normativo estricto bajo Arts. 54, 55 y 275 COOTAD.

PARA EL CIUDADANO

Respuesta Rápida y Transparente

< 2 MINUTOS DE RESPUESTA

- En menos de 2 minutos sabe con certeza a quién le compete arreglar su vía.
- Recibe el número de oficio con el que el Municipio exigió la intervención al MTOP o Prefectura.
- Fomenta una cultura cívica informada y reduce el conflicto vecinal.
- Acompañamiento municipal real hasta la resolución.

HOJA DE RUTA: IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE COMPETENCIAS VIALES

1. Carga de Capas GIS: Digitalización de la franja de derecho de vía de la E45 (MTOP) y polígonos urbanos cantonales.
2. Activación de Alertas Preventivas en el Formulario Ciudadano y estado DERIVADO_COMPETENCIA en el panel admin.
3. Parametrización de Oficios Tipo para remisión automática a MTOP Napo y Dirección de Vialidad Provincial.

SOLINTEEC DEVTECH S.A.S. — Tecnología y Marco Jurídico para Gobiernos Inteligentes

Desarrollado para el GAD Municipal de Quijos • Contacto Directo: projects@solinteeec.com • pquishpe@solinteeec.com